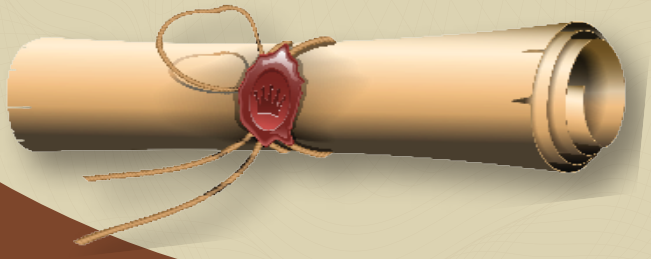
سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ٣

الاستقصاء في حديث الاستسعاء

كتبه
الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمدري)
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين





دار النبيلة
مقديشو - الصومال

سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ٤

الاستقصاء في حديث الاستسعاء

كتبه
الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمدري)
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

دار النبيلة
مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : الاستقصاء في حديث الاستسعاء

كتبه: الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمد يري)

عدد الصفحات : ٣٠

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة
مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة
للتواصل والاستفسار: 0612546664 / +252617499686


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستقصاء في حديث الاستسعاء

الحمد لله المُنعِم على الأنام بالآلاء الجسيمة، والمُجلِّل على المُصطَفَينَ بالإعتاق من نيرانه العظيمة، والسَّاتر لعباده بثوب المغفرة، والمُسدِي لهم بلباس العافية، أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة.

وصلّى الله وسلّم على سيِّدنا محمّد وآله وأصحابه الطيِّبين الطاهرين ما تعاقب الجديدان، واختلف الملوان.

أمّا بعدُ:

فقد وصل بي شرح صحيح مسلم في مسجد أبي هريرة، في مدينة مقديشو إلى كتاب العتق، فمررت بحديث ابن عمر ﵄ في إعتاق الشريك حصّتَه من العبد المشترك بينه وبين غيره، فإن كان موسرًا له ما يفي من المال عتقَه، قُوِّم عليه، ويكون ولاؤه له، وإن كان مُعسِرًا فيَعْتِق من العبد ما أعتقه المُعتِق، ثمّ يؤول حالُه إلى أن يكون مُبَعَّضًا، ثمّ هل يُستسعى غير مشقوق فيكون كالمكاتب يؤدِّي إلى سيِّده الكتابة

كما يفيدُه حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكلا الحديثين في «الصحيحين»، أم لا يُستسعى، وفيهما من الكلام في الرِّواية والدِّراية وذكرِ مذاهب الفقهاء ما يستحق أن تُوضع السوداء على البيضاء، فأحببتُ تقييد ما هنالك قبل ذهابها، وصيدَها قبل فواتها واختفائها.

روى الإمام مسلم (١٥٢٥) من حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «**من اعتق شركًا له في عبد فكان له ما يبلغ به ثمن العبد قوّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حِصَصَهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق**».

ثم أردف رواية الليث، وجرير بن حازم، وأيوب، وعبد الله، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، وأبي أسامة، وابن أبي ذئب، كلهم عن نافع، بمعنى حديث مالك عن نافع.

ولم يقتصَّ ألفاظَهم.

ثم أخرج الحديث من رواية أبي هريرة (١٥٢٦)، فأخرجه أوَّلًا من طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في المملوك بين الرجلين فيُعتِقُ أحدُهما قال: «يضمن».

ولم يذكر الاستسعاء.

ثم خرّج من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من أعتق شقصًا له في عبد فخَلاصُه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استُسعِي العبدُ غيرَ مَشْقُوق عليه».

ثم رواه من طريق عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، بلفظ: «**إن لم يكن له مال، قوّم عليه العبدُ قيمةَ عَدل، ثم يُستسعى في نصيب الذي لم يُعتق، غيرَ مشقوق عليه**».

ثم رواه من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، سمعت قتادة، يحدث بهذا الإسناد، بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث: «**قُوِّم عليه قيمة عدل**». انتهى ما أخرجه مسلم.

قلت: هذه الروايات الثمانية التي لم يَسُقِ الإمام مسلم رحمه الله ألفاظَها، وأجملها بقوله: «بمعنى حديث مالك»، نوردها من مظانِّها.

❁ **رواية الليث**: رواها النسائي في «الكبرى» **(٤٩٣٢)** بلفظ: «**أيما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدُهما نصيبَه؛ فإنه يُقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيَعْتِق إن بلغ ذلك ماله**».

قلت: ليس فيه«**وإلا فقد عَنق منه ما عَتَق**».

❁ **ورواية جرير بن حازم**: رواها البيهقي في «السنن الكبير» (٢١٣٩٥)، وفيه: «**وإلا فقد عتق منه ما عَتَق**».

❁ **ورواية أيوب عن نافع**: رواها الإمام البخاري في «صحيحه» (٢٥٢٤) من طريق أبي النعمان، عن حماد، عن أيوب بلفظ: «من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شِرْكا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق»، قال نافع: «وإلا فقد عتق منه ما عتق». قال أيوب: «لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث».

قلت: فيه أن أيوب في رواية البخاري فصّل بين: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق**»وبين سائر الحديث مع شك فيه، وذكر عن أيوب أنه سُئل في رفعها.

قال الإمام البيهقي في «السنن الكبير» بعد إخراجه للرواية (٢١٣٩٢): «**وفيه دلالة ظاهرة على أنه كان يشك فيه**». ومالك بن أنس أثبته عن النبي ﷺ روايته، فالحكم له دونه». ا.هـ.

ثم ذكر حفظ مالك بشهادة الأئمّة عليه.

❁ **ورواية عبيد الله عن نافع**: رواها البخاري في «صحيحه» (٢٥١٣) بلفظ: «**من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه كلِّه إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، يُقوَّم عليه قيمةَ عدل على المعتِق**

فأعتق منه ما أعتق».

هذه الرواية توافق رواية مالك.

ورواية النسائي في «الكبرى» واضحة (٤٩٢٧) من طريق خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «أن رسول الله ﷺ قال: . . .»، وفيه: «**وإن لم يكن له مال، فقد عتق منه ما عتق**».

وأوضح من هذا ما رواه من طريق زهير عن عبيد الله، عن نافع (٤٩٢٥): «**فإن لم يكن له مال، عتق منه نصيبه**».

❁ **ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع**: رواها النسائي في «الكبرى» (٤٩٣٨) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع بلفظ: «**من أعتق نصيبًا في إنسان كُلِّف عتقَ ما بقي؛ فإن لم يكن له مال، فقد جاز ما صنع**».

ثم رواه من طريق عبد الله بن نمير (٤٩٣٩) عن يحيى بن سعيد عن نافع، بلفظ: «**من أعتق نصيبًا، في إنسان كُلِّف عِتق ما بقي**»، قال نافع: «**فإن لم يكن عنده ما يعتقه جاز ما صنع**». ففصَّل يحيى في هذه الرِّواية.

ثم رواه عقبَه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، بلفظ: «**من أعتق نصيبًا له في مملوك كُلِّف ما بقي فأعتقه**»، وكان نافع يقول: قال يحيى: «**لا أدري شيئًا، من قبله يقول له أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع**».

فشكّ يحيى أيضًا في هذه الرِّواية.

❁ **أمّا رواية إسماعيل بن أمية**: فرواها البيهقي في «السنن الكبير» **(٢١٣٦٣)** بلفظ: «**من أعتق شركًا له في عبد أقيم على الذي أعتقه، فيدفع ثمنه إلى شركائه، وأُعتق في مال الذي أعتقه**». رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ا.هـ.

قلت: إنّما ساق مسلمٌ سندَها دون متنها كما مرّ.

ورواها البيهقي في «السنن الكبير» **(٢١٣٩٦)** من طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبي، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، بلفظ: «**من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأُعطِي شركاؤُه، وعتق عليه العبدُ إن كان موسرًا، وإلا عتق منه ما عتق، ورق ما بقي**».

قلت: قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» **٢/ ١٧٦ (١٢٤٥)** في إسماعيل بن مرزوق وعلَّم عليه بـ (ذ) مشيرًا إلى أنه مما

ذيّله الحافظ العراقي على «الميزان»، ممن تُكُلِّم فيه وفات صاحبُ «الميزان»، ذكرُه: «تكلم فيه الطحاوي، فقال: ليس ممن يُقطع بروايته، يعني الحديث الذي رواه عن يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر حديث «من أعتق عبدًا . . .» وزاد في آخره بعد قوله: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق، ورق منه ما رق**».

أخرجه ابن يونس في ترجمته، ورواه الدارقطني ثم البيهقي من هذا الوجه.

وقد أفرط ابن حزم فذكر هذه الزيادة في «المُحَلَّى» وقال: «إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدًا رواها، لا ثقة، ولا ضعيفًا، كذا قال، وقد جازف بذلك وهي مذكورة، فقبل إسماعيل ذكرها الشافعي في «الأم» وجاءت بهذا السَّند النظيف. وإسماعيل هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» انتهى.

قلت: وفي الإسناد يحيى بن أيوب وهو الغافقي، قال فيه النسائي مرة: «ليس به بأس»، وقال مرة أخرى: «ليس بالقوي».

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: وقال ابن سعد: منكر الحديث.

وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب.

ومن مناكيره: عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم عن أبيه مرفوعًا: «إن كان ما ئعًا فانتفعوا به»» انتهى.

قلت: وكلام ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٣٠٠ دار ابن حزم): «وقد أقدم بعضُهم فزاد في هذا الخبر «**ورق منه ما رق**» وهي موضوعة مكذوبة، ولا نعلم أحدًا رواها، لا ثقة ولا ضعيف، ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفتُه» ا.هـ.

قلت: وقد رأيت ما ذكره الحافظ ابن حجر.

❁ **ورواية أسامة بن زيد اللَّيثي**: أخرجها أبو عوانة في «مستخرجه» (٣/ ٢٢٢) (٤٧٤٠) بلفظ: «**من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد، وأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد**».

قلت: هكذا رواه مختصرًا.

❁ **ورواية ابن أبي ذئب**: رواها البيهقي (**٢١٣٨٣**) بلفظ: «**من اعتق شقصًا له في مملوك، وكان للذي يعتق منهما نصيبُه مبلغ ثمنه فقد عتق كلّه**».

قلت: قال البخاري عقب حديث (**٢٥٢٥**): «ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن

أمية، عن نافع، عن ابن عمر ﷺ، عن النبي ﷺ **مختصرًا**».

وقد بَوّب الإمام النسائي في «السنن الكبرى» في هذه الرِّوايات: «ذكر العبد يكون بين اثنين، فيُعتق أحدُهما نصيبَه، واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك».

قلت: وتبويب الإمام النسائيّ دالٌّ على أنّ هناك اختلافًا، وأصله في هذا رفع هذا الحرف وإدراجه: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق**».

هذه الروايات مُتَمَسَّك من لا يرى الاستسعاء، وإليه ذهب أهلُ المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد.

وقال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٦٠): «ولا خلاف بين أهل العلم: أن هذه اللفظة مُستعملة صحيحةٌ، وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذي له مال يبلغ ثمنَ العبد، كما قال هؤلاء في الحديث: يحيى ومن تابعه، وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وقد جوّد مالكٌ ﷺ حديثَه هذا عن نافع وأتقنه، وبان فيه فضلُ حفظه وفهمه، وتابعه على كثير من معانيه عبيدُ الله بن عمر. وأما أيوب فلم يُقِمه، وشكَّ منه في كثير.

وهذا حديث في ألفاظه أحكام عجيبة، منها ما اتفق عليه أهل العلم، ومنها ما اختلقوا فيه، وقد اختلف في كثير من ألفاظه عن ابن

عمر، وعن سالم ابنه، وعن نافع مولاه، ونحن نذكر ما بلغَنا من ذلك، ونذكر ما للعلماء في تلك المعاني من التنازع، والوجوه بأخصر ما يُمكننا، وبالله توفيقنا، لا شريك له».

فذكر رواية أيوب عن نافع، ثم قال: «وقد كان بعض من ينكر قوله: «**فقد عتق منه ما عتق**» يَحتجُّ بما رواه عبد الله بن نمير، عن حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «**من أعتق شقصا له في عبد، ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال**». قال نافع: وقال ابن عمر: «فإن لم يكن له مال، سعى العبد». قال: فلو كان في الخبر: «**فقد عتق منه ما عتق**»، ما جعل ابنُ عمر على العبد سعاية».

قال: وقد رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكر: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق**».

وقد روى هذه اللفظات، وهذه الكلمات، أعني قوله: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق**»: مالكٌ بن أنس وعبيدُ الله بن عمر، وهو معنى ما جاء به يحيى بن سعيد، عن نافع في هذا الحديث، ومن شك فليس بشاهد، ومن حفظ ولم يشك، فهو الشاهد الذي يجب العمل بما جاء به.

وقد كان يحيى بن سعيد يقول: «مالكٌ أثبت عندي في نافع من أيوب وغيره».

وقد تابع عبيدُ الله بن عمر مالكًا على هذه الزيادة، وإن كان قد اختلف فيها على عبيد الله، فبعضُهم يسوقها عنه، وبعضهم يقصر عنها، ومن قصر ولم يذكر، فليس بشاهد».

ثم ذكر رواية عبيد الله بطرق مختلفة.

ثم قال: «فهؤلاء كلُّهم قد ذكروا هذه الكلمات في هذا الحديث، عن عبيد الله، قوله: «**وإن لم يكن له مال، فقد عتق منه ما عتق**»، كما قال مالك. وهذا الموضع هو موضع الحكم على المعتق المعسر الذي لا مال له، وفيه نفي الاستسعاء».

قلت: لكن قال ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٣٠٠-٣٠١): «وليس في قوله عليه الصلاة والسلام: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق**» دليلٌ على حكم المعسر أصلاً، وإنما هو مسكوت عنه في هذا الخبر، ولا شك في أنه قد «عتق منه ما عتق» وبقي حكم المُعسر فوجب طلبُه من غير هذا الخبر على أنه قد قيل: إن لفظة: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق**» إنما هو من كلام نافع، ولسنا نلتفت إلى هذا؛ لأنه دعوى بلا دليل، لكن ينبغي طلبُ الزيادة، فإذا وُجدت صحيحةً وجب الأخذُ بها - وبالله تعالى نتأيد».

ثم ذكر رواية الاستسعاء.

ولنذكر الآن حديث أبي هريرة في الاستسعاء.

قال الإمام البخاري في «صحيحه»: باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعي العبدُ غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، ثم روى (٢٥٢٦) من طريق يحيى بن آدم، عن جرير بن حازم، عن قتادة: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «**من أعتق شقصًا من عبد...**».

ثم أخرجه (٢٥٢٧) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

«**من أعتق نصيبًا أو شقصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوّم عليه فاستسعي غير مشقوق عليه**».

ثم قال: تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة.

قلت: روى البخاريُّ حديثَ جرير بن حازم مختصرًا هنا، لكنه أخرجه بالتّمام في كتاب الشَّرِكة (٢٥٠٤) من طريق أبي النعمان عن جرير عن قتادة بلفظ: «**من أَعتق شقصًا له في عبد أعتق كله إن كان له**

مال وإلا يُستسع غير مشقوق عليه».

قال الحافظ ابن حجر في الكلام عن المتابعات التي ذكرها البخاري: «وقوله: «اختصره شعبه»: «أراد البخاري بهذا الردَّ على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غيرُ محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرَّد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذِكرها». ا.هـ

❁ **رواية أبان بن يزيد العطار**: رواها أبو داود (**٣٩٣٧**)، والنسائي في «الكبرى» (**٤٩٤٦**) عن أبان، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس كذا في رواية أبي داود، أمّا روايةُ النسائي فهي: أخبرنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ ﷺ: «**من أعتق شقصا في مملوك فعليه أن يعتقه كلَّه إن كان له مال وإلا استُسعي العبدُ غيرَ مشقوق عليه**».

❁ **وأما رواية موسى بن خلف**: فقال الخطيب البغدادي في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل» (**١/ ٣٥٥**): «وأما حديث موسى بن خلف عن قتادة. . .» ثم ساق سندَه فذكر الحديثَ بلفظ: «**من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه**».

هذا صنيع البخاري: أن جملة الاستسعاء من الحديث حيث ذكر من تابع سعيدَ بن أبي عروبة، وجرير بن حازم.

أمّا همّام بن يحيى العوذي فقد فصّل هذه الجملة - أعني جملة الاستسعاء - من الحديث فجعلها مدرجة.

روى الإمامُ الحافظ أبو الحسن عليّ بن عمر الدارقطنيُّ في «السُّنن» (٤٢٢٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن همَّام بن يحيى عن قتادة بلفظ: «**أن رجلًا أعتق شقيصًا من مملوك، فأجاز النبي ﷺ عِتقه وغرَّمه بقية ثمنه**».

قال قتادة: «**إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه**».

قال الدارقطني: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همَّام، ضَبَطَه، وفصّل بين قول النبي ﷺ، وبين قول قتادة» انتهى.

وروح بن عباده، وهشام الدستوائي عن قتادة رويا ما رواه شعبة فلم يذكرا الاستسعاء.

ورواية هشام لم تُذكر فيها النضرُ بن أنس وهو خطأ من ابن المثنى أو من معاذ بن هشام كما أفاده ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٦٩).

وأما رواية همّام فقد رواه محمد بن كثير العبدي عن همام عن قتادة، ولم يذكر الاستسعاء كما رواه شعبة.

أمّا روايةُ عبد الرحمن بن يزيد فقد فصّل همّام وقد مرت بنا (ذكره الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٣٥٨).

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٧٠): «فاتفق شعبةُ، وهشامٌ، وهمَّامٌ، على ترك ذكرِ السِّعاية في هذا الحديث، والقولُ قولُهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث، إذا خالفهم في قتادة غيرهم، وأصحابُ قتادة الذين هم حجةٌ فيه، هؤلاء الثلاثة: شعبة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، فإن اتّفقوا، لم يُعرَّج على من خالفهم في قتادة، وإن اختلفوا نُظِر، فإن اتّفق منهم اثنان، وانفرد واحدٌ، فالقول قول الاثنين، لا سيما إن كان أحدهما شعبة، وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة؛ لأنه كان يُوقفه على الإسناد والسَّماع، وهذا الذي ذكرت لك قولُ جماعة أهل العلم بالحديث.

وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه، وتابعهما همَّام، وفي هذا تقويةٌ لحديث ابن عمر، وهو حديث مدني صحيح، لا يقاس به غيرُه، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، وبالله التوفيق» انتهى.

قلت: قد وقفتَ على الخلاف في حديث ابن عمر.

وقد حاول بعضُهم الطعنَ في هذا الحديث باختلاط سعيد بن أبي عروبة أو بأنه تفرَّد به وهذا تُبطله المتابعات التي ذكرها إمام الصّنعة البخاريُّ ﷺ، وقد أوضحنا أصولَها.

ثم ما يتعلق باختلاط سعيد بن أبي عروبة فمتنف هنا برواية يزيد بن زريع عنه وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.

قال الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه «شرح علل الترمذيّ» (**٢/ ٧٤٣**) في سعيد بن أبي عروبة: «اختلط في آخر عمره، وقد أكثر الأئمّة السَّماع منه قبل الاختلاط.

منهم: يزيد بن زريع قاله الإمام أحمد.

وقال ابن عديّ: أثبت الناس يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد» انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: «والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همّام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يَدُل على ترك الاستسعاء، وهو قولُه في حديث ابن عمر في الباب الماضي: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق**»، بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه،

ففصل قولَ نافع من الحديث وميَّزه كما صنع همّام سواء، فلم يجعلوه مُدرَجا كما جعلوا حديثَ همّام مُدرَجا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوبَ في ذلك، وهمّام لم يوافقه أحدٌ، وقد جزم بكون حديث نافع مُدرَجًا محمدُ بن وضَّاح وآخرون، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وِفَاقاً لعمل صاحبي الصحيح» انتهى.

وقال الإمام أبو محمد علي بن حزم في «المحلى» (١١/ ٣٠٢) في حديث الاستسعاء: «وهذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه، فقال قوم: قد روى هذا الخبر: شعبةُ، وهمَّامٌ، وهشامٌ الدستوائي فلم يذكروا ما ذكر ابنُ أبي عروبة.

قال أبو محمد: فكان ماذا؟ وابن أبي عروبة ثقة، فكيف وقد وافقه عليه جريرٌ، وأبان، وهما ثقتان.

فإن قيل: فإن همَّاما قال في هذا الحديث: فكان قتادة يقول: «إن لم يكن له مال استسعي العبد؟» قلنا: صدق همّام، قال قتادة مُفتيًا بما روى، وصدق ابنُ أبي عروبة، وجريرٌ، وأبان، وموسى بن خلف، وغيرُهم، فأسندوه عن قتادة، ولو لم يصحَّ حديثُ قتادة هذا لكان حديثُ ابنِ عمر، وأبي هريرة بالتضمين جملةً زائدة على ما تعلق به مالكٌ من رواية نافع، فكان يكون القول ما ذهب إليه زفر بن الهذيل،

وهذا لا مخلص له عنه - وبالله تعالى التوفيق».

قلت: مذهب زفر هو أنه يقوّم على المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر.

وقال الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه («إحكام الأحكام» ٧/ ٢٨٩ ط دار اللباب): «قوله: «**وإلا فقد عتق منه ما عتق**» فُهِم منه عتقُ ما عتق فقط؛ لأن الحكم السابق يقتضي عتقَ الجميع، أعني عتق الموسر، فيكون عتقُ المُعسر لا يقتضيه، نعم يبقى ههنا: أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرق، أو يستسعى العبد؟ فيه نظر، والذين قالوا بالاستسعاء: منع بعضهم أن يدلّ الحديثُ على بقاء الرق في الباقي، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط، ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى».

ثم أخذ يشرح حديث الاستسعاء في شرح «العمدة»، فقال:

«المسألة الأولى: في تصحيحه، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وحسبك بذلك فقد قالوا: إن ذلك أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء: تعلَّلُوا في تضعيفه بتعليلات لا تصبر على النقد، ولا يمكنهم الوفاءُ بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثلُ تلك التعليلات، فلنقتصر على هذا القدر ههنا في الاعتماد على تصحيح

الشيخين، ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله».

وقال أيضًا: «الذين قالوا بالاستسعاء في حالة عسر المعتق: هذا مستندهم. ويعارضه مخالفوهم بما قدمناه، من قوله ﷺ: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»، والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى، أعني دلالة قوله: «عتق منه ما عتق» على رق الباقي، ودلالة «استسعي» على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة، والظاهر: ترجيح هذه الدلالة على الأولى، والله أعلم بالصواب».

وذهب إلى الاستسعاء الثوري وأهل الكوفة، وإسحاق كما حكاه الترمذي في «جامعه».

وقال الإمام النووي رحمه الله حكاية عن مذاهب الناس في المسألة: «(أحدها)، وهو الصحيح في مذهب الشافعي، وبه قال ابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وبعض المالكية: أنه عتق بنفس الإعتاق، ويُقوَّم عليه نصيبُ شريكه بقيمته يوم الإعتاق، ويكون ولاء جميعه للمُعتِق، وحكمُه من حين الإعتاق حكمَ الأحرار في الميراث وغيره، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله».

قلت: مما يدل على هذا ما رواه النسائي في «السنن الكبرى» (**٤٩٤٢**) عن ابن عمر وجابر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «**من اعتق عبدًا وله منه شركاء وله وفاء فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء**».

ورواية أيوب عن نافع عند البخاري (**٢٥٢٤**): «من اعتق نصيبًا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل **فهو عتيق**».

وهذا يدل على أنه يَعتق العبد بإعتاق المعتق إن كان موسرًا، ويضمن نصيبَه ولا يوقف عتقُه على أداء حصته كما ذهب إليه الشافعي.

عودةٌ إلى كلام الإمام النووي ﷺ: «قال هؤلاء: ولو أعسر المعتِق بعد ذلك، استمر نفوذُ العتق، وكانت القيمةُ دينًا في ذمته، ولو مات أُخِذت من تَرِكَته، فإن لم تكن له تركةٌ، ضاعت القيمةُ واستمر عتقُ جميعه. قالوا: ولو أعتق الشريكُ نصيبَه بعد إعتاق الأول نصيبَه، كان إعتاقُه لغوًا؛ لأنه قد صار كلُّه حُرًّا.

(**والمذهب الثاني**): أنه لا يَعتق إلا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهلُ الظاهر، وهو قولٌ للشافعي».

قلت: وهذا هو القول القديم كما أشار إليه ابنُ المنذر في «الإشراف».

قلت: ومذهب مالك في هذا: فإن أعتق نصيبَه كما أعتق شريكُه قبل التقويم كان الولاء بينهما كما كان الملك بينهما، وما لم يُقوّم ونحكم بعتقه فهو في جميع أحكامه كالعبد، وإن كان المعتق لنصيبه عن العبد عَدِيمًا لم يَعتق غيرُ حصته، ونصيبُ الآخر رق، ويَخدُم العبدُ هذا يومًا، ويكسب لنفسه يومًا أو يقاسمه كسبه («التمهيد» ٩/ ١٧٢).

وقال الإمام النووي: «(**والمذهب الثالث**): مذهب أبي حنيفة، للشريك الخيار: إن شاء استسعى العبدَ في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبَه، والولاء بينهما، وإن شاء قوَّم نصيبه على شريكه المعتِق، ثم يرجع المعتِق بما دفع إلى شريكه على العبد، يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتِق. قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه».

قلت: قال الحافظ ابن عبد البرّ ﷺ في «التمهيد» (٩/ ١٧٧): «وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه، وكلُّ قولٍ خالف السُّنّة فمردودٌ، والله المستعان».

وقال الإمام النووي: «(**الرابع**): مذهب عثمان البَتِّي، لا شيء

على المعتِق، إلا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.

(**الخامس**): حكاه ابن سيرين، أن القيمة في بيت المال.

(**السادس**): محكيٌّ عن إسحاق بن راهويه، أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء، وهذا القول شاذ، مخالف للعلماء كافة، والأقوال الثلاثة قبله فاسدة، مخالفة لصريح الأحاديث، فهي مردودة على قائليها».

وقال الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه «إحكام الأحكام» (٧/ ٢٧٥): «اختلفوا في الرواية، فقال القعنبي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﷺ: «في مملوك»، وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع.

وأما عبيد الله عن نافع، فاختلفوا عليه: ففي رواية أسامة، وابن نمير عنه: «في مملوك» كما في رواية القعنبي عن مالك، وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله: «في عبد»، وفي بعض هذه الروايات عموم.

وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يرى في العبد والأمة يكونان بين الشركاء،

فيُعتق أحدُهم نصيبَه منه، يقول: قد وجب عليه عتقُه كلُّه»، وفي آخر الحديث يُخبر بذلك ابنُ عمر عن النبي ﷺ.

وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع، بذكر «العبد والأمة»، قريبًا مما ذكرناه من رواية موسى، وفي آخره: رَفَع الحديثَ إلى النبي ﷺ».

وقال الإمام النووي: «هذا كلُّه فيما إذا كان المعتِق لنصيبه موسرًا، فأما إذا كان معسرًا حال الإعتاق، ففيه أربعة مذاهب:

(**أحدها**): مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وموافقيهم، يُنفّذ العتق في نصيب المعتِق فقط، ولا يُطالب المعتِق بشيء، ولا يُستسعى العبد، بل يبقى نصيبُ الشريك رقيقًا كما كان، وبهذا قال جمهور علماء الحجاز، لحديث ابن عمر.

(**المذهب الثاني**): مذهب ابن شبرمة، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وسائر الكوفيين، وإسحاق، يُستسعى العبد في حصة الشريك، واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدّى في سعايته على مُعتِقه؛ فقال ابن أبي ليلى: يرجع به عليه، وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع. ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين: هو حُرٌّ بالسِّراية.

(**المذهب الثالث**): مذهب زُفَر وبعضِ البصريين، أنه يُقوَّم على المُعتِق، ويُؤَدِّي القيمةَ إذا أيسر.

(**الرابع**): حكاه القاضي عن بعض العلماء، أنه لو كان المعتِق معسرًا، بطل عتقه في نصيبه أيضًا، فيبقى العبد كله رقيقًا كما كان، وهذا مذهب باطل».

وقال الإمام النووي في معنى «الاستسعاء»: «قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث: أن العبد يُكلَّف الاكتسابَ والطلبَ حتى تحصل قيمةُ نصيب الشَّريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسَّره جمهور القائلين بالاستسعاء.

وقال بعضهم: هو أن يخدُم سيِّدَه الذي لم يُعتِق، بقدر ما له فيه من الرِّق، فعلى هذا تتفق الأحاديث».

قلت: لكنّ المعنى الأخير تبطله روايةُ ابي داود (**٣٩٣٨**) «**فإن لم يكن له مال قُوّم العبد قيمة عدل، ثم يستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه**».

وهذا كلُّه إذا كان العبد لشركاء، أمّا إذا كان لواحد فأعتق بعضَه فيَعتِق كلُّه؛ لما رواه أبو داود في «السُّنن» (**٣٩٣٣**) من طريق همّام، عن قتادة، عن أبي المليح، - وقال أحد شيوخ أبي داود وهو: أبو

الوليد الطيالسيّ في السّند: عن أبي المليح، عن أبيه، ولم يقل الآخر- وهو محمّد بن كثير - عن أبيه، فرواه مرسلًا - أنّ رجلًا أعتق شِقصًا له من غلامٍ، فذُكِر ذلك للنبيّ ﷺ، فقال: «**ليس لله شريك**».

زاد ابن كثير في حديثه: «**فأجاز النبيّ ﷺ عِتْقَه**».

هذا حال مبلغ الجهد القليل، والذهن الكليل من العبد الضعيف في جمع حديث الاستسعاء وما يتعلق به رواية ودراية، ولله الحمد أولًا وآخرًا، وصلّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله واصحابه.

كتبه: أحمد بن محمود بن محمد

في مكتبة مسجد أبي هريرة ضحى يوم السبت، السادس والعشرين من ذي القعدة الحرام ١٤٤٦ الموافق لـ ٢٤ / ٥ /٢٠٢٥.



سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ﴿٣﴾

الاستقصاء في حديث الاستسعاء

كتبه
الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ الحمدري)
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين



دار النبيلة
مقديشو - الصومال

دار النبيلة
(+252)617499686 alnabiilabooks@gmail.com
سوق بكارو - قرب مسجد أبي هريرة | Suuqa bakaaro - Masjidka Abiihureyra
https://t.me/Alnabila @alnabila @alnabila